

권 고

1. 제 목 : 재직기간 1년 미만 직원 연차휴가 발생에 관한 사항
2. 관계기관 : ★★지원실, □□·♠♠·♣♣병원, ○○○○단,
□□·♠♠·☐☐·⊕⊕·☆☆·◎◎요양원, ◆◆◆◆센터

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 직원의 기본적 생활을 보장하기 위하여 「근로기준법」을 준용한 연차휴가제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제26조(연차휴가)에 따르면 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연차휴가를 주고, 근무 기간이 1년 미만인 직원과 1년간 80퍼센트 미만을 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 준다고 정하였습니다.

또한 우리 공단은 연차휴가 관리 편의상 회계연도 기준 발생법을 사용하여, 전 직원에게 매년 1월 1일에 통합경영시스템을 통해서 일률적으로 연차휴가를 부여하고 있으며, 재직기간 1년 미만 직원에 대해서는 근무 일수에 비례하여 연차휴가를 부여하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그리고 통합경영시스템에서 연차휴가 발생 시, [표 1]과 같이 1개월 단위로 똑같은 연차일수가 발생하는 방법으로 연차휴가가 발생 되었는데, ◎◎부에서는 입사 일자 하루에 연차휴가 1일이 차이나거나 30일이 차이나도 연차일수가 같은 불합리함을 개선하고자 연차휴가 부여 방법을 근무일수에 완전히 비례하는 방법으로 2018.12.26.시스템 개선을 요청하였고, 2018.12.28. ~ 2019.01월2)에 시스템이 변경되었습니다.

2) 시스템 기록으로는 2018.12.28. 완료 된 것으로 나오나, 문제점이 발견되어 추가 작업이 있어서 정확한 완료 시점은 확인할 수 없고 1월 초로 추정됨.

[표 1] 통합경영시스템 연차휴가 발생 방법

구분	입사일	발생일수	입사일	발생일수	입사일	발생일수
기존	1.1.	15	4.2.~5.1.	10	8.2.~9.1.	5
	1.2. ~ 2.1.	14	5.2.~6.1.	9	9.2~10.1.	4
	2.2. ~ 3.1.	12.5	6.2.~7.1	7.5	10.2.~11.1.	2.5
	3.2. ~ 4.1.	11	7.2.~8.1.	6	11.2.~12.1.	1
변경	신규 연차 발생방법 : 15일 * 근무일수 / 365일(소수점 셋째자리에서 반올림)					

따라서 ◎◎부에서는 공단 소속기구가 공통적으로 사용하고 있는 통합경영시스템을 변경하였다면 소속기구에 공문을 시달하여 변경된 시스템을 공지하여야 하고, 특히 연차휴가 발생은 일반적으로 해가 바뀌기 전에 발생작업을 완료하므로 변경된 시스템 확실히 공지하여 공단 전체가 통일된 기준으로 운영될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 우리 공단의 소속기구의 연차휴가 발생내역을 확인한 결과, 인사부서에서 변경된 통합경영시스템에 대한 공지를 하지 않아서, [표 2]와 같이 일부 소속기구만 변경된 방법으로 연차휴가가 발생 되었고, 대다수 소속기구는 기존 방법으로 발생 되었습니다.

[표 2] 공단 소속기구별 연차휴가 발생 방법

소속기구	발생방법	소속기구	발생방법	소속기구	발생방법
본사	기존	■■■■병원	신규	♠♠요양원	기존
◆◆병원	신규	▲▲요양원	기존	♣♣단	기존
☆☆병원	기존	△△요양원	기존	♡♡원	신규
△△병원	기존	⚡⚡요양원	기존	♥♥원	신규
▣▣병원	기존	▣▣요양원	기존	♣♣원	신규
◇◇병원	신규	◇◇요양원	기존	♣♣센터	기존

소속기구에 따른 연차휴가 발생방법이 다르게 적용된 결과, [표 3]과 같이 2018.03.19.일로 입사일이 같은 직원인 □□병원의 ○○○은 11.84일의 연차가 발생 되고 □□병원의 ○○○은 11일이 발생 되어 미사용 연차수당을 받을 경우 \$\$\$\$원을 과소지급 받게 되며, □□병원의 ○○○도 미사용 연차수당을 \$\$\$\$원 과소지급 받는 상황이 발생 되어 미적용 된 신규 발생방법에 따른 연차휴가 일 수 수정이 필요합니다.

[표 3] 연차휴가 발생방법에 따른 차이 예시

(단위: 일, 원)

입사일자	신규 발생방법			기존 발생방법			차이 일수	연차수당 환 산
	소속기구	이름	연차일수	소속기구	이름	연차일수		
2018.03.19.	□□병원	○○○	11.84	□□병원	○○○	11	0.84	\$\$\$\$
2018.08.06.	□□병원	○○○	6.08	□□병원	○○○	5	1.08	\$\$\$\$

4. 관계기관 의견 : ★★지원실 및 □□병원 등 소속기구는 감사결과를 수용하며, 신규 연차발생방법에 따라 연차휴가를 수정하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆이사는

- 재직기간 1년 미만 직원들에 대해 변경 된 연차휴가 발생 방법으로 연차 휴가 일수를 수정하여 주시기 바라고,(권고)
- 공단 전 소속기구가 사용하고 있는 시스템 개선이나, 업무처리 기준 등이 변경 될 경우에는 소속기구에 공문을 시달하여 전파하여주시기 바랍니다.(통보)

○ □□·♠♠·♣♣병원장, ●●●●단장, ■■·♠♠·☐☐·㊦㊦·☆☆·◎◎요양원장, ◆◆◆◆센터장은

- 재직기간 1년 미만 직원들에 대해 변경 된 연차휴가 발생 방법으로 연차 휴가 일수를 수정하여 주시기 바랍니다.(권고)